行政诉讼跨区划管辖与企业社保遵从

潘　越，　陈怡萍，　梁伟娟，　余厚之

［摘要］　良好的社保福利待遇不仅事关人民群众的获得感幸福感,也是建设中国特色社会保障体系的重要内容。目前依托立法和执法活动提高各地方职工社保福利待遇的传统手段在法治实践中面临现实瓶颈。本文尝试从司法视角切入,探析司法审判改革对提升企业社保遵从的潜在作用,并以行政诉讼跨区划管辖改革为准自然实验开展实证研究。结果发现,行政诉讼跨区划管辖改革提升了企业的社保遵从。机制检验显示,行政诉讼跨区划管辖改革提高了地方人社局因执法不力而被诉和败诉的概率,进而促使地方人社局更加积极地行使监察权力以维护职工社保权益。进一步地,对于缺少执法激励的地区,以及当劳动者维权意识、议价能力更强或企业保护劳动者权益的意识较差时,行政诉讼跨区划管辖的改革效果更为明显。本文扩展了行政诉讼跨区划管辖及企业社保缴纳相关研究,并从行政审判公信力提升视角为进一步完善社会保障制度体系提供了新的思路。

［关键词］　司法审判改革；　行政诉讼跨区划管辖；　社保缴费

［中图分类号］F275　［文献标识码］A　［文章编号］1006-480X(2025)04-0118-19

DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2025.04.007

一、引言

社会保障是稳定消费预期、改善民生福祉、维护社会公平和推进共同富裕的基本制度保障。随着经济社会发展进入新的历史阶段,人们对美好生活的需求日益强烈。就社会保障而言,公众对社会保障的关注不再仅限于覆盖度,而是更加关注社会保障的质量、效率和公平问题。有效的正式制度安排是筑牢社会保障安全网、巩固社会保障改革成果的关键。近年来,围绕社会保障制度建设,开展了大量法治实践,《中华人民共和国社会保险法》(简称《社会保险法》),以及《社会保险基金行政监督办法》《社会保险经办条例》等法律法规相继出台,形成了具有中国特色的社会保障法律体系。在新时代新征程,进一步提升社保权益水平,进而推动法律体系落地生效,尤为关键和必要。

社保权益的监察执法是相关法律效能发挥的关键,也是各级政府持续深化改革的重点。然而,地方政府对地方经济增长普遍具有较强的发展诉求,在一定程度上对提升劳动权益保障监察的执法水平形成约束。具体而言,缴纳社保费增加了企业的用工成本(刘子兰等,2020;蔡伟贤和李炳

［收稿日期］　2024-10-15

［基金项目］　国家社会科学基金重点项目“促进各种类型企业平等发展公平竞争的体制机制和政策体系研究”(批准号23AZD023)。

［作者简介］　潘越,厦门大学经济学院教授,管理学博士;陈怡萍,厦门大学经济学院博士研究生;梁伟娟,厦门大学管理学院博士研究生;余厚之,北京理工大学管理学院。通讯作者:梁伟娟,电子邮箱:liangwj@stu.xmu.edu.cn。感谢匿名评审专家和编辑部的宝贵意见,文责自负。

中国知网　https://www.cnki.net

财,2021),使得企业的规模扩张、盈利能力、投资活动等受到限制,进而可能制约地方经济的总体活力和发展潜力。在此背景下,相关政府部门的行政执法可能以保障地方政府经济发展目标为导向,使得社会保障福利成为地方经济发展的隐性成本(黄国琴和姜赢,2016)。例如,部分地方政府存在放松社保征管以引进资本、促进投资进而拉动当地经济增长的不合理作为(彭浩然等,2018;鲁於等,2019)。理论上,当地方人力资源和社会保障局(简称人社局)少作为或不作为时,普通劳动者可以通过对其发起行政诉讼获得公正公平的司法待遇。但在法治实践中,由于地方司法部门和执法部门同属地方政府管辖,这一关联性可能导致企业职工在寻求司法保护时处于不利地位。近十几年来,地方执法部门不作为、乱作为等问题依然屡见报端,劳动和社保保障类案件收案数量在行政案件中相对较多。

此外,在劳动力市场,劳动者在经济实力、信息掌握、资源获取、社会关系等方面与企业存在明显的力量悬殊(秦国荣,2010),使得劳动者天然处于相对弱势地位,导致企业不与劳动者签订劳动合同、拖欠工资、不及时足额缴纳社保等问题层出不穷。其中,社保缴纳是用人单位的法定义务,但是以规避社保费来控制用工成本更具隐蔽性(施文凯和朱小玉,2022),致使用人单位不缴、少缴、迟缴社保的现象十分普遍(Nyland et al.,2006)。2011—2018年中国上市公司数据显示,企业社保缴费水平长期处于低位且有逐年下降的趋势(蔡伟贤和李炳财,2021)。此外,根据相关年份《中国企业社保白皮书》调查数据,2021—2023年社保缴费基数合规企业比例均不到30%,反映出劳动者在获取法定社保权益方面依然任重道远。现有研究证实,社保征收努力不足和劳动保障监察职能缺失是导致企业社保缴纳率不高的重要原因(Nyland et al.,2006;赵静等,2016;鲁於等,2019)。尤其在人口老龄化程度不断加剧,叠加基金保值增值手段匮乏、财政压力逐年加大的背景下,社保基金收支长期平衡压力加大。据华创证券研究所测算,2014年以来,剔除中央财政补贴后,全国社保基金收入均低于支出规模。在新的历史发展阶段,政府部门要进一步提高社会保障待遇水平、推动社保基金平稳运行,从主要关注执法部门的深化改革转向从司法改革视角着手,或许是一条可行之道。

为推进司法公平公正、提高司法效率,司法部门开展了丰富的改革实践。其中,行政诉讼跨区划管辖改革与职工社保权益最为相关。作为一项旨在提升行政审判公信力的改革,行政诉讼跨区划管辖改革通过将司法审判与行政区划适度分离,助推法院在行政诉讼案件中发挥更好的司法监督作用,可一定程度提高行政诉讼质量,维护法律公正实施(常延龙等,2019;Cao et al.,2023)。这意味着,在人社局执法不力时,劳动者可以借助行政诉讼跨区划管辖获得更加公平的司法待遇,地方人社局更有可能被起诉以及在行政诉讼中败诉,倒逼其在日常执法活动中提高对企业社保缴纳的监察力度。为此,本文尝试以行政诉讼跨区划管辖改革为研究场景,探析和验证司法审判改革是否可以作为提升当地企业社保遵从的可选之策。

本文选取2007—2021年A股上市公司为研究样本,以各地分阶段实施行政诉讼跨区划管辖改革为研究场景,构建多期双重差分模型开展实证研究。结果发现,在行政诉讼跨区划管辖改革后,当地企业社保遵从得到显著提高。机制检验显示,行政诉讼跨区划管辖改革提高了地方人社局因执法不力而被诉和败诉的概率,进而促使监察部门更加积极地行使监察权力以提高企业社保缴费水平。在扩展性分析部分,本文聚焦如何更好地释放司法改革效能,从地方社保权益监察激励、劳动者维权意识和议价能力以及企业保护劳动者权益意识等多维视角开展深入分析。

与现有文献相比,本文具有以下的贡献:一是丰富了行政诉讼跨区划管辖改革相关研究的学术认知。作为中国提升行政审判公信力和增进行政执法公正性的重要改革举措,为数不多的文献

中国知网 https://www.cnki.net

主要关注行政诉讼跨区划管辖的改革成效,如行政案件立案数量、政府胜诉率、司法审判效率等,对其产生的经济影响的关注则局限于地区层面(常延龙等,2019;Cao et al.,2023)。本文尝试打破基于宏观视角的经济分析框架,从微观企业层面的社保缴纳行为切入,构建司法改革影响企业社保遵从的理论路径,有助于市场各方更加全面地洞悉行政诉讼跨区划管辖改革的重要意义和广泛影响。二是扩展了企业社保缴费行为影响因素的研究文献。作为社会保障制度体系的关键环节和改善民生福祉的重要支柱,企业社保缴费是学术界近年来关注的焦点话题。一部分学者认为,在外部政策环境变化时,企业会出于成本节约的考虑而减少劳动者社保费用缴纳(刘子兰等,2020;蔡伟贤和李炳财,2021;赵仁杰和陈彪,2023);另一部分学者则指出,法定费率和征收主体差异等相关的社保征收强度(Nyland et al.,2006;彭雪梅等,2015;赵静等,2016),以及政府间竞争、财政分权决定的地方政府征收激励(彭浩然等,2018;鲁於等,2019)是影响企业社保缴纳的重要原因。此外,以往法治与企业社保缴费的学术研究大多聚焦立法和执法层面,对司法改革的关注明显不足。本文率先从行政案件司法审判视角出发,证实行政诉讼跨区划管辖改革能够改变地方人社局的执法激励,为理解中国的企业社保缴费问题补充了新视角。三是为中国从司法改革视角持续深化社会保障制度改革提供了有益的参考。中国建立起相对完善且系统的社会保障法律体系,且党中央近年来为强化行政执法能力积极推进“有为”政府建设,但各地区社保缴纳不合规现象时有发生,严重损害了广大劳动者的获得感、幸福感、安全感,不利于构建和谐稳定的劳动关系。本文发现,行政诉讼跨区划管辖改革是影响中国职工社保权益提升的关键变量之一。这一研究结果表明,地方政府部门应在立法和执法等传统制度改革外,从司法审判层面切入,思考如何持续优化中国社会保障制度体系,以积极应对新时代人民群众对社会保障落实到位的客观诉求,提升广大劳动者的福利水平。

二、制度背景与理论分析

1. 行政诉讼跨区划管辖改革的制度背景

在中国现行制度框架下,地方政府对法院的人事任免和经费预算具有较大的影响力和控制权,因而地方法院的属地化特征尤为明显(Clarke et al., 2006),使得司法审判易受行政部门干预(刘作翔,2003)。在人事任免方面,根据现有的干部管理制度权限,地方各级人民法院院长、副院长等主要领导由同级人民代表大会及其常务委员会选举产生;在经费预算方面,地方法院、检察院的运转依赖当地政府财政支持,地方法院的经费主要由所在地同级政府批准和拨付(Zhang,2003;陈卫东,2014;常延龙等,2019)。在此情况下,司法体系对行政权力运行的监督和制约功能难以得到有效发挥,特别是在行政部门涉诉的案件中,司法公平和公正可能不能得到有效保证。

为营造更好的市场环境,减少地方行政权力对司法程序的潜在干预,党中央高度重视司法体制改革,各地区陆续开展行政诉讼跨区划管辖改革的探索实践,这也被视为是实现行政案件公正审判的重要举措。早在2002年7月,浙江省台州市率先推行异地交叉管辖。2007年9月,浙江省丽水市开始试行相对集中管辖模式。2013年4月,山东省枣庄市提出由原告自主选择审理法院的改革思路。随着地方法院改革的深入探索和持续推进,行政案件管辖制度改革从局部试行进入全国有序推进阶段。2013年1月,《最高人民法院关于开展行政案件相对集中管辖试点工作的通知》在中央层面确立了跨行政区划的司法管辖改革的顶层设计,行政案件相对集中管辖试点工作由此在全国范围内推开。截至2023年,共有229个城市陆续实施了行政诉讼跨区划管辖改革,时间集中在

中国知网 https://www.cnki.net

2013年以后，以相对集中管辖、集中管辖、异地交叉管辖为主①。

行政诉讼跨区划管辖改革破除了地方法院管辖的地域限制，有助于减少行政案件审理和判决过程中的不当干预。尽管异地审理会增加上诉人的交通成本和时间成本，但其带来的胜诉概率提升，使得上诉潜在收益可能超过成本支出，从而产生正向激励，进一步激发上诉人的起诉意愿，这在实践中也得到了有力印证。从具体改革成效看，地区推进行政诉讼跨区划管辖改革后，行政案件数量和原告胜诉率均明显上升，表明改革对防止行政干预司法、提高司法公平公正具有积极作用（常延龙等，2019；Cao et al., 2023）。例如，辽宁省沈阳市实施集中管辖改革后，两年行政上诉案件数年均达826件，较改革前一年增加约53%，败诉率为17.6%，高于全省败诉率2.26个百分点；江苏省南通市各基层法院改革后一审行政案件数由2012年的474件增加至2014年的1002件，败诉率较改革前上升了4.27个百分点②，体现了行政诉讼审判改革对涉及行政权力部门案件中的司法公正具有很好的推动作用。遗憾的是，行政诉讼跨区划管辖改革作为提升司法公信力的创新实践，目前学术界对其经济影响关注明显不足，尤其是对这一改革在微观经济运行中的作用讨论甚少，因而难以为中国司法部门持续推动相关改革进而促进经济社会发展提供科学的理论指导和经验参考。

2. 行政诉讼跨区划管辖改革与企业社保遵从

在劳动力市场，劳动者和用工单位在经济实力、信息掌握、资源获取、社会力量等方面均存在明显的实力差距（秦国荣，2010），导致劳动者往往处于相对被动和不利的地位。为了实现劳动者和用人单位在劳动关系中的利益平衡，在行政上设置了劳动保障监察制度，通过主动实施或者响应劳动者请求启动相关劳动监察程序，对用人单位遵守劳动保障法律法规情况进行监督检查，对劳动者举报、投诉用人单位不签订劳动合同、拖欠工资、工资低于最低工资标准、侵犯员工休息休假权利、不缴纳社会保险等违法行为进行受理，并作出相应的行政处理和行政处罚，以实现维护劳动者合法权益和促进社会和谐稳定的目的（王芳霞，2023）。根据现行法律，主要由人力资源和社会保障局行使劳动保障监察职权。

在用人关系中，缴纳社会保险费用是用人单位为保障劳动者工作条件和合法权益必须承担的法定义务（施文凯和朱小玉，2022）；同时，缴纳比例通常是由国家法律法规和地方政策确定③，规定不能通过与员工协商来降低缴费比例或基数。因其与劳动者的长期福利息息相关，社保缴纳一直是劳动保障监察的重要审查内容。人社局通过定期检查、专项执法以及处理投诉举报等方式监督用人单位是否依法足额缴纳社保费，确保劳动者能够依法享有社保待遇。因此，企业社保遵从可视为社保部门执法效能提升的量化指标，一定程度上反映了社保部门的执法水平。然而，在市场实践中，企业漏缴、少缴、拖缴社会保险的现象时有发生，不仅减少员工社会保障福利，造成社保基金的严重流失，而且对企业可持续发展和社会和谐稳定造成不良影响（鲁於等，2019）。尽管缴纳社保是用人单位的法定义务且意义重大，但受地方经济政治环境影响，地方劳动保障监察单位却并未充分履行其职责，导致企业社保缴纳水平总体较低。根据相关年份《中国企业社保白皮书》调查数据，2021—2023年社保缴费基数合规企业比例均不到30%。在中国的行政体系中，地方行政执法存在

① 行政诉讼跨区划管辖改革模式和实施时间参见《中国工业经济》网站（ciejournal.ajcass.com）附件。

② 参见最高人民法院行政审判庭：《行政诉讼跨区划管辖改革实践与探索》，北京：人民法院出版社，2018。

③ 《中华人民共和国劳动法》第七十二条规定，用人单位和劳动者必须依法参加社会保险，缴纳社会保险费。《中华人民共和国社会保险法》第十二条、第二十三条、第三十三条、第四十四条、第五十三条规定用人单位须按比例缴纳。

中国知网 https://www.cnki.net

较大的自由裁量空间,加之行政权力约束机制作用有限,为社保缴纳监察执法的不作为或少作为创造了条件。一些地方政府为吸引投资、促进就业和增加税收,可能通过降低社会保险费征管力度等手段提高当地的劳动力成本优势,即以社会保障福利为代价获取经济增长(黄国琴和姜赢,2016;彭浩然等,2018)。

理论上,司法部门可以对社保缴纳监察执法实现有效纠偏,即当劳动者观察到人社局未充分履职或对具体行政行为不服时,可以通过提起行政诉讼的方式保障自身权益①。遗憾的是,中国司法部门因人事权、财权等受制于地方政府,导致部分地方法院在处理行政类诉讼案件时会存在天然的偏袒倾向(刘作翔,2003;张建伟,2014;Zhao et al.,2024),进而成为职工依法获取社保福利的掣肘。一般认为,司法公正对规范政府权力至关重要(Hayek and Stelzer,1960)。行政诉讼跨区划管辖改革能够从制度层面阻断行政力量对司法的不当干预,提高司法的公信力、公正性和权威性,促进行政诉讼的司法审查和司法监督的功能发挥(浙江省高级人民法院课题组,2007),进而提升行政监督执法效能。因此,本文认为,行政诉讼跨区划管辖改革或能够帮助提高地方人社局的执法激励,进而督促其更好地发挥监督企业合规缴纳社保的法定职责。

行政诉讼跨区划管辖改革可能提高地方人社局的被诉概率,促使地方人社局在被诉压力下增强执法力度。在非异地管辖的行政案件中,行政机关和司法机关归属同一地方政府管辖,可能导致案件当事人发起诉讼时面临维权成本高昂、司法审判不公的处境,例如,行政诉讼案件或立案困难、或胜诉机会较小。长久以往,可能引发公众对司法公信力的质疑,致使公众通过司法途径寻求权益保护的意愿下降,地方人社局则因为权力地位的优势而较少面临行政诉讼压力,持续选择少作为甚至不作为。在行政诉讼跨区划管辖改革后,当地司法公信力得到显著提升,有助于增强公众维权的信心和积极性(Cao et al.,2023)。具体地,如果地方人社局不作为、少作为,或未按照法定程序履职或做出行政决定时,公众预期其可以通过行政诉讼案件的跨区划管辖获得更加公平公正的司法审判,将更愿意运用司法程序来维护自身权益。近年来,随着法治化政府建设不断深入,各地政府对行政诉讼重视程度明显上升,行政诉讼立案量成为地方官员考核的重要指标。这意味着,面对行政诉讼跨区划管辖引致的持续增加的被诉压力,地方人社局不得不主动履行职能和审视自身行为,提高依法行政能力。社保登记、稽核、征收以及社保缴纳情况的监督、监察和处罚是人社局重要的职能范畴,社保缴纳水平直接反映了人社局对企业社保缴纳的监察力度。因此,在行政诉讼跨区划管辖改革后,人社局会更加尽职履责,督促企业关注劳动者社保福利待遇,提高员工社保缴费水平。

行政诉讼跨区划管辖改革有助于破除司法对行政权力的偏袒,地方人社局在败诉压力下会进一步提高监察力度。一个有效的法律制度必须对执法人员形成有效的激励(张维迎,2006),缺乏公信力的司法监督和制约体系会导致行政机关执法激励不足。行政诉讼跨区划管辖改革通过司法审判与行政区划的适当分离来减少行政力量对司法判决的不当干预和徇私偏袒,破除影响司法公正、制约司法能力的制度藩篱(常延龙等,2019)。这可在一定程度上保障劳动和社会保障类的行政案件审理过程和判决结果的公正性,并增加地方人社局的败诉风险。而从行政考核体系看,行政诉讼败诉率和立案量一样都受到政府部门的重视(简称“双下降”工作),上级政府部门为持续推动法治政府建设、提高依法行政水平,经常通过加强督导、整改规范、组织工作小组定期调度、纳入考核体系、严肃

① 具体而言,当存在社保行政部门未履行法定职责,如未责令企业补缴社保费,或者以超过时效等理由拒绝处理;或对社保行政部门或经办机构的具体行政行为不服的,如未依法办理社会保险登记、变更或注销手续,未按规定审核社会保险缴费基数,未按规定记录社会保险费缴费情况或拒绝查询缴费记录等情况时,员工可以对社保部门提起诉讼。

中国知网 https://www.cnki.net

追责、通报批评等手段加强行政案件监督和责任追究，这无疑进一步增加了执法部门的压力。地方人社局作为关乎民生福祉的行政执法部门，在“双下降”工作推进过程中也面临全面提升劳动关系治理效能、加快完善劳动权益保障的更高职能要求。因此，行政诉讼跨区划管辖改革带来的败诉风险上升有助于强化地方人社局的执法激励和执法效能，从而进一步提高企业的社保遵从。

基于此，本文认为，行政诉讼跨区划管辖改革是完善行政审判体制机制的关键环节，推行改革后，行政案件“立案难”“审理难”等现实问题得到切实解决，行政诉讼失灵状态得到有效纠偏，地方人社局在被诉和败诉的双重压力下将会更加积极、规范地履行监察职能，发挥督促企业合规缴纳社保的法定职责，以确保企业依法履行社保缴纳义务。据此，本文提出：

假说：行政诉讼跨区划管辖改革有助于提高地方人社局的监察力度，具体表现为督促用人单位更好地履行社保缴纳义务。

三、研究设计

1. 样本选择与数据来源

为研究行政诉讼跨区划管辖改革对企业社保缴纳行为的影响，本文选取2007—2021年中国A股上市公司作为研究样本。样本的处理过程如下：剔除金融行业的样本，剔除企业所在地级市发生改变的企业样本，剔除企业所在地为直辖市的样本，最终得到了26595个企业—年份样本。此外，为了消除异常值的影响，将解释变量、被解释变量、主要控制变量缺失的观测值删除，并对所有连续变量在1%和99%进行缩尾处理。

《行政诉讼跨区划管辖改革实践与探索》由最高人民法院行政审判庭撰写而成，全面展示了各地法院在深化司法改革进程中的积极探索和创新实践，对全国各地区法院在2018年以前实施行政诉讼管辖改革试点的基本情况、改革经验、工作成效以及现存问题等做了系统而完整的记录。为此，本文首先根据《行政诉讼跨区划管辖改革实践与探索》整理了各地基层法院行政诉讼跨区划管辖改革的具体时间和模式；然后，通过各省市人民法院网站、微信公众号以及新闻报道等公开渠道，对2018年及以后年份的行政诉讼跨区划管辖的改革情况进行手工搜集补充，进而识别出企业所在地级市实施行政诉讼跨区划管辖改革的具体时间。企业社保缴费和公司层面的控制变量来自CSMAR和Wind数据库，城市层面控制变量来自CSMAR数据库、相关年份《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》。

2. 模型设计与变量说明

本文通过构建如下双重差分模型，检验行政诉讼跨区划管辖改革对企业社保遵从的影响：

$$sbf_{i,c,t} = \alpha + \beta court_{c,t} + \theta X'_{i,c,t-1} + \delta E'_{c,t-1} + \lambda_i + \mu_t + \varepsilon_{i,c,t} \quad (1)$$

其中，i、c、t分别代表企业、地级市、年份。被解释变量$sbf_{i,c,t}$为地级市c的企业i在第t年的社保缴费率；解释变量$court_{c,t}$为地级市c在第t年是否进行行政诉讼跨区划管辖改革；$X_{i,c,t-1}$和$E_{c,t-1}$分别代表企业和城市层面的一系列控制变量；λ_i表示企业固定效应，以控制企业层面不随时间变化因素的影响；μ_t表示年份固定效应，以控制不可观测时间因素的影响；$\varepsilon_{i,c,t}$为随机扰动项。为了缓解内生性问题，将控制变量均滞后一期。所有回归结果均为聚类到地级市层面的稳健标准误差。

（1）被解释变量。被解释变量是企业层面的社保遵从（sbf），用企业实际社保缴费率衡量。参考赵仁杰等（2022），社保缴费以上一年工资为基准，本文使用企业当年“应付职工薪酬”中与社保相关的明细科目如养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险的贷方增加额，除以企业上一年

中国知网 https://www.cnki.net

“应付职工薪酬—工资、奖金、津贴”科目的贷方增加额。

(2)解释变量。解释变量为地级市是否实施了行政诉讼跨区划管辖改革(*court*),即企业所在地级市进行行政诉讼跨区划管辖改革当年及之后的年份,取值1,否则为0。需要说明的是,部分城市在初次实施行政诉讼跨区划管辖改革后会对管辖改革模式、集中管辖法院数量进行调整,例如,湖南省永州市于2019年5月1日将原先的4个集中管辖法院调整为2个;福建省龙岩市于2020年1月1日将行政案件管辖方式由指定管辖模式变更为相对集中管辖模式。集中管辖法院数量或改革模式虽然会对行政案件审判的效率产生影响,但本质上并没有脱离行政区划与司法辖区分离的核心理念,因此,本文将解释变量*court*设置为:公司所在地级市自最早实施行政诉讼跨区划管辖改革的年份开始取值1。

(3)控制变量。借鉴唐珏和封进(2019)、刘子兰等(2020)、蔡伟贤和李炳财(2021)、赵仁杰等(2022)关于企业社保缴费的研究,控制变量主要包括企业层面和地级市层面特征①。企业层面变量包括:企业规模(*size*)、员工平均薪酬(*wage*)、资产负债率(*lev*)、净资产回报率(*roe*)、现金流(*ocf*)、企业年龄(*age*)、两职兼任(*dual*)、独董比例(*indboa*)、企业产权性质(*nsoe*)。地级市层面变量包括:经济发展水平(*gdp*)、第二产业占比(*second_gdp*)、财政平衡度(*fiscal_balance*)、金融发展水平(*finlaon*)、对外开放水平(*foreign_inv*)。

3. 描述性统计

表1展示了本文主要变量的描述性统计结果,其中,*sbf*为企业社保遵从,均值为0.1719,低于平均名义社保费率,可见企业普遍存在社保缴费不足的现象。*court*为地级市是否进行行政诉讼跨区划管辖改革,其均值为0.5063,标准差为0.5000,表明有50.63%的观测值所在地实施了行政诉讼跨区划管辖改革。

表1　　描述性统计

变量	N	Mean	SD	Min	P50	Max
sbf	26595	0.1719	0.1006	0.0246	0.1510	0.5956
court	26595	0.5063	0.5000	0.0000	1.0000	1.0000
size	26595	21.9316	1.2143	19.3571	21.8000	25.3832
wage	26595	10.5185	6.5387	1.9721	9.1087	41.5192
lev	26595	0.4340	0.2138	0.0530	0.4226	0.9865
roe	26595	0.0587	0.1645	−1.0036	0.0713	0.4518
ocf	26595	0.0478	0.0729	−0.1756	0.0469	0.2573
age	26595	2.7994	0.3691	1.6094	2.8332	3.4657
dual	26595	0.2793	0.4487	0.0000	0.0000	1.0000
indboa	26595	0.3730	0.0522	0.3077	0.3333	0.5714
nsoe	26595	0.6482	0.4775	0.0000	1.0000	1.0000
gdp	26595	26.8400	1.0236	24.2568	26.9385	28.6488
second_gdp	26595	0.4181	0.1483	0.0038	0.4551	0.6460
fiscal_balance	26595	0.7135	0.2241	0.1906	0.7389	1.0976
finlaon	26595	1.4426	0.6713	0.3847	1.3849	3.4799
foreign_inv	26595	0.0044	0.0039	0.0001	0.0035	0.0215

① 主要变量的定义参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

中国知网 https://www.cnki.net

四、回归结果分析

1. 基准回归结果

本文采用模型(1)检验行政诉讼跨区划管辖改革对企业社保缴费水平的影响。基准回归结果如表2所示,第(1)列控制了公司和年份固定效应,第(2)列在第(1)列基础上加入公司层面的控制变量,进一步地,第(3)列控制了地级市层面的特征变量的影响。结果显示,*court*的估计系数均在5%的水平上显著为正,说明行政诉讼跨区划管辖改革会提高企业的社会保险缴费水平,反映出行政审判公信力提升对劳动保障监察效能的积极影响,支持本文假说。不仅如此,在第(1)—(3)列中,*court*的系数大小未发生较大变化,表明本文观察到的行政诉讼跨区划管辖改革对企业社保遵从的促进作用较少受到企业特征和地方经济社会发展特征的影响。

表2　　基准回归结果

	(1)	(2)	(3)
	sbf	*sbf*	*sbf*
court	0.0065**	0.0073**	0.0080**
	(0.0033)	(0.0032)	(0.0034)
企业控制变量	否	是	是
地区控制变量	否	否	是
企业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
观测值	26595	26595	26595
Adjusted R^2	0.6099	0.6230	0.6240

注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著,括号内数值为经地级市层面聚类调整的标准误。以下各表同。

2. 稳健性检验①

(1)平行趋势检验。采用双重差分法的前提条件是,在改革实施前,控制组与处理组企业的社保遵从不存在显著差异。为此,本文进一步检验地级市开展行政诉讼跨区划管辖改革试点以前的样本是否满足平行趋势假设。本文将各个地级市实施行政诉讼跨区划管辖改革的当年设定为事件发生年份,计算每个样本所处的相对事件年份,并设置时序虚拟变量组,其中以行政诉讼跨区划管辖改革前1年为基期。可以发现,在行政诉讼跨区划管辖改革前,时序虚拟变量系数均不显著,满足事前平行趋势。实施改革后的当年至第2年,时序虚拟变量回归系数为正但不显著,这可能是由于行政诉讼跨区划管辖改革的效果发挥存在时滞;改革后的第3年开始,相较于当地未进行改革试点的企业而言,当地实施改革的企业社保缴费率有了明显上升且显著异于0,表明行政诉讼跨区划管辖改革能够促进企业提高社保缴费水平,且正向影响随着时间的推移呈逐渐增强的趋势。

(2)多期DID稳健估计。学术界对多期DID模型做了大量讨论,认为当处理组接受处理的时间是交叠的,且平均处理效应存在随组别和时间变化的可能性时,传统的多期DID模型不能得到处理

① 稳健性检验的结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

中国知网 https://www.cnki.net

效应的合理估计。本文参考De Chaisemartin and d'Haultfoeuille(2020)、Cantoni and Pons(2021)的做法,首先检验可能存在的异质性处理效应。结果显示,固定效应估计中,有9580个正权重,3658个负权重,负权重合计为-0.1838。为了解决处理效应异质性带来的潜在偏误,需要采用更加稳健的估计方法进行估计。使用De Chaisemartin and d'Haultfoeuille(2020)给出的方法进行估计,系数仍显著为正,表明本文结论依然稳健。

(3)排除同期政策影响。一直以来,企业社保缴纳是关乎民生福祉的重要议题,政府相关部门持续推进社会保险征收制度改革。2012年12月,人力资源与社会保障部发布《关于开展社会保险基金社会监督试点的意见》(人社部发〔2012〕98号),正式引入社会监督机制促进国家的社保征管政策落实。随后,2013年和2014年人社部分别公布了两批试点城市,覆盖东、中、西部地区。从实施效果看,社会监督作为一种外部约束,显著提升了地方社保征管激励和征管能力,进而对规范企业社保缴费行为产生积极影响(赵仁杰等,2022)。考虑到社会保险基金社会监督政策(*socsup*)与本文关注的改革时间上有重叠,将其纳入模型予以控制。

此外,党的十八大以来,在全面深化改革、全面依法治国的战略布局下,中国在推进司法改革方面开展了诸多有益探索和创新实践。与行政诉讼跨区划管辖改革同步进行的司法体制改革,为建设公正高效权威的社会主义司法制度提供了充分保障(程博等,2023)。为此,本文在基准回归基础上进一步加入司法体制改革虚拟变量(*sfreform*),以排除同期政策对本文结果的干扰。

(4)改变样本期间。《社会保险法》2010年通过并于2011年7月正式实施,首次将社会保险费的征收管理从政策层面上升到法制层面。现有文献已证明,该法案极大地提高了社会保险缴费的征收力度和效率(张克中等,2023)。政策实施后,企业的实际缴费率较之前年份有大幅提升。考虑到本文的样本区间为2007—2021年,基准回归的结果有可能高估了行政诉讼跨区划管辖改革对企业实际社保缴费率的影响。因此,剔除2008—2010年的样本,考察法案执行后行政诉讼跨区划管辖改革对企业社保遵从的影响是否依然存在。结果表明,本文研究结果受《社会保险法》出台的影响较低。

此外,全球公共卫生事件期间,国家为减轻企业负担,支持企业复工复产,出台了一系列减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费政策,致力降低企业用工成本、增强抗风险能力。根据人力资源和社会保障部数据显示,截至2020年9月,阶段性减免养老保险、失业保险、工伤保险三项社会保险费政策和降低社会保险费率政策共计减轻企业成本12045亿元,大幅降低企业的社保负担。考虑到此期间相关减税降费政策对企业社保缴费水平的影响,本文剔除了2020年及之后的样本,*court*的系数依然显著为正,本文结论稳健。

值得一提的是,2018年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国税地税征管体制改革方案》,明确改革国税地税征管体制,规定从2019年1月1日起,各项社会保险费由税务部门统一征收。考虑到税务部门拥有丰富的征收管理资源,对工资等信息的掌握更为全面,统一征管后可能会挤压企业逃费空间(彭雪梅等,2015),本文进一步剔除2019年及以后的样本。在考虑社会保险征收体制改革后,本文结论依然稳健。

(5)替换被解释变量测度方式。为了验证本文结论不受指标度量方式的影响,本文借鉴赵健宇和陆正飞(2018)的做法,使用其他两种方法重新定义企业社保遵从:一是使用"应付职工薪酬"中的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等与社保相关科目的本期贷方增加额除以扣除董监高薪酬总额后的上一期"应付职工薪酬"合计科目的增加额;二是采用"应付职工薪酬"中的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社保相关科目的本期贷方增加额除以"应付职工薪酬"合

中国知网 https://www.cnki.net

计科目的上一期贷方增加额。结果显示,更换被解释变量的衡量方式并不会改变本文结论。

(6)调整固定效应或聚类标准误。考虑到不同行业的社保缴费水平变动趋势可能存在差异,本文进一步将年份固定效应替换为行业和年份的交互固定效应,以排除不可观测到的行业随时间变化因素的影响。*court*的系数显著为正,表明本文结论依然稳健。此外,为了检验前文结论对于不同聚类标准误的稳健性,本文把标准误在城市和年份双重层面聚类,结论同样保持不变。

(7)安慰剂检验。安慰剂检验的逻辑是找到一个理论上不会对结果变量产生影响的错误变量。如果这个随机生成的伪改革虚拟变量实际上对结果产生影响,即估计系数不为0,则证明本文的估计有误,其他未观测的特征因素对估计结果产生了影响。为此,本文随机选取个体作为处理组,产生一个错误的估计系数β,再将这个过程重复1000次,产生对应的β。伪改革虚拟变量回归系数β的分布在0附近且服从正态分布,这意味着,伪改革虚拟变量与企业社保缴费水平并无直接关系,行政诉讼跨区划管辖改革的确存在政策效果,而非偶然因素推动。

五、扩展性分析

前文已经证实,在行政诉讼跨区划管辖改革后,企业社保遵从得到了显著提升。在扩展性分析中,首先根据理论分析检验潜在影响机制;在此基础上,分别从地区执法激励、劳动者特征、企业特征等方面着手,讨论行政诉讼跨区划管辖改革对企业社保遵从的异质性影响。

1. 影响机制检验

前文已经证实行政诉讼跨区划管辖改革有助于提高企业社保缴费率,那么,行政诉讼跨区划管辖改革是通过哪些途径来规范企业社保缴纳行为呢?根据理论分析,行政诉讼跨区划管辖改革主要是通过提高地方人社局因执法不力而被起诉和败诉的风险,进而督促其更好发挥法定职责和监察职能,依法对企业社保缴纳义务的履行进行监督和检查。接下来,本文将首先从行政诉讼案件数量和案件胜诉结果两个角度,检验行政案件管辖是否会打破司法受制于地方行政权力的局面,促使地方人社局面临更大的被诉压力和败诉风险;其次,验证行政诉讼跨区划管辖改革对地方人社局监察效能的提升作用;最后,考虑到行政诉讼跨区划管辖改革可能通过改善企业的外部融资环境促使企业主动履行社保缴纳义务,在控制企业的融资水平的情况下进一步考察行政诉讼跨区划管辖改革对企业社保缴费水平的影响是否存在,以验证企业社保缴纳监察执法激励提升机制的有效性。

(1)行政诉讼跨区划管辖改革对地方人社局涉诉的影响。本文认为,实施行政诉讼跨区划管辖改革能够显著增强劳动者提起行政诉讼意愿,并有效纠正行政诉讼判决结果偏差,从而增强地方人社局①的执法激励。为检验这一机制,本文从裁判文书网中识别出被告为人力资源和社会保障局的所有一审行政判决文书。

按被告所在地区将案件汇总到地级市层面,统计出地级市层面的一审行政诉讼案件数量,并除以当地的人口数(单位:万人),定义为人均案件数量(*percase*1),用以度量地方人社局的被起诉压力。表3第(1)列的结果显示,*court*的系数显著为正,说明在实施行政诉讼跨区划管辖改革后,当地的法治环境得到一定改善,向公众释放出司法机关公正审判的积极信号,进而增加了劳动者通过司法途径维权的意愿。

① 考虑到社会保险中心(即社会保险经办机构)隶属于人力资源社会保障行政部门(即人力资源和社会保障局),主要负责社会保险的登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作,因此将其纳入在内。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3　　行政诉讼跨区划管辖改革的机制分析

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	*percase*1	*win*1	*percase*2	*win*2	*penalty*
court	0.0094**	0.1568*	0.0039*	0.2184*	0.0154*
	(0.0040)	(0.0918)	(0.0022)	(0.1296)	(0.0087)
地区控制变量	是	是	是	是	是
地区固定效应	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是
观测值	1579	33415	1579	13928	1042
Adjusted R^2/Pseudo R^2	0.5980	0.1800	0.4904	0.1444	0.5226

注:第(1)、(3)、(5)列使用的是城市层面的样本数据,第(2)、(4)列使用的是案件层面的样本数据;此外,参考 Cao et al.(2023),第(2)、(4)列中除了新增控制裁判文书的长度(*word_length*),还控制了基于原告、被告类型的固定效应。

提取出被告为人力资源和社会保障局的一审行政判决文书中的判决内容,并利用文本分析方法对案件的判决结果进行判断,若法院判决结果支持原告的诉讼请求则认为原告赢得胜诉,定义为原告胜诉(*win*1)。从表3第(2)列的结果可以看出,地方推行行政诉讼跨区划管辖改革后,当地行政诉讼案件的原告胜诉的可能性得到显著提升,反映出行政诉讼跨区划管辖改革的良好成效,能够一定程度上切断政府对司法的干预,减少司法部门对劳动监察机构的偏袒行为,从而对司法判决结果起到纠正作用,增加地方人社局的败诉风险。

筛选与社保直接相关且原告为个人的案件,更加直观地检验行政诉讼跨区划管辖改革对人社局在履行社保相关职能,尤其是在处理与个人的行政纠纷方面施加的压力,进而有助于清晰揭示行政诉讼跨区划管辖改革对社保行政执法实践的影响。具体而言,本文分别设置人均社保案件数量变量(*percase*2),定义为以人社局为被告、个人为原告且与社保行政执法相关的一审行政诉讼案件数量,以及社保相关案件原告胜诉情况(*win*2),若以人社局为被告、个人为原告且与社保行政执法相关的一审行政诉讼案件的原告胜诉则为1,否则为0。结果见表3第(3)、(4)列,可以发现,地方在推行行政诉讼跨区划管辖改革后,社保相关案件数量和原告胜诉概率均有提升,同样验证了本文的猜想。

(2)行政诉讼跨区划管辖改革对企业社保缴纳监察效能的影响。在行政诉讼跨区划管辖改革后,行政诉讼案件数量攀升和败诉风险增加会导致地方人社局面临更大的压力。尤其是在各地政府提升行政执法水平和治理能力的背景下,行政诉讼发案量和败诉率"双下降"工作持续推进,并被纳入督导考核内容,这压实了"双下降"工作对执法部门和相关人员的责任。鉴于此,本文认为,行政诉讼跨区划管辖改革能够督促地方人社局更好地履行监察企业合规缴纳社保的法定职责,表现为做出更多的行政处罚。这是因为,地方政府存在牺牲职工社保福利换取地方发展的动机,所以劳动保障监察部门更有可能对劳动保障侵权或失责行为视而不见(黄国琴和姜赢,2016;彭浩然等,2018)。因此,在行政诉讼跨区划管辖改革后,由于面临着更高的诉讼风险和被诉压力,地方人社局会努力提升劳动监察效能,对违反劳动保障法律法规行为依法做出行政处罚。

为此,本文从北大法宝上搜集了处罚机关为人力资源和社会保障局且处罚内容与劳动社会保障有关的所有行政处罚,设置人均行政处罚数量变量(*penalty*),定义为地级市层面人力资源和社会保障局作出的行政处罚数量除以当地人口总数(单位:万人)。结果如表3第(5)列所示,表明行政诉讼跨区划管辖改革有助于提升当地人社局的执法激励,促使其更好发挥监察效能。

中国知网 https://www.cnki.net

(3)考虑外部融资环境变化的潜在影响。“法与金融”相关文献普遍认为,法治环境对金融市场发展具有积极的影响(La Porta et al.,1997,1998)。一个潜在的担忧是,行政诉讼跨区划管辖改革作为一项旨在提升行政审判公信力的司法改革,可能通过破除行政区划对司法审理的影响,向市场释放营商环境向好的信号,改善当地企业的融资约束,降低企业社保逃费动机,从而有助于企业提升社保缴费水平。换言之,企业社保缴费水平的提高可能是企业的融资约束缓解导致的,而非本文所重点关注的地方人社局监察力度变化。为验证本文机制的合理性,本部分进一步控制了可能的融资因素影响,即分别将企业新增贷款(*dloan*)、新增债券融资(*dbond*)以及新增贷款与债券融资之和(*dloanbond*)除以期初总资产作为控制变量加入基准回归模型中。表4结果显示,在考虑融资因素的潜在影响后,本文关注的核心变量*court*的系数依然显著为正,且相比基准回归的系数仅存在较小的变动,说明融资约束改善并非本文结果的主要驱动因素①,有效缓解了关于本文机制的担忧。

表4　　控制外部融资环境变化的影响

	(1)	(2)	(3)
	sbf	*sbf*	*sbf*
court	0.0071**	0.0079**	0.0070**
	(0.0033)	(0.0034)	(0.0033)
dloan	0.1190***		
	(0.0085)		
dbond		0.0312**	
		(0.0150)	
dloanbond			0.1102***
			(0.0078)
控制变量	是	是	是
企业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
观测值	26595	26595	26595
Adjusted R^2	0.6364	0.6241	0.6361

2. 地区劳动保障监察激励的影响

随着全面依法治国实践不断深化,中国法治建设水平大幅提升,然而实际执行中,政府部门或行政机关选择性执法的现象时有发生(戴治勇,2008),严重削弱了法律的权威性和公平性,动摇了社会公众对法律执行的信心。一方面,刚性的财政压力会强化当地政府严格执法的主观需求,如加大税收征管(Chen,2017)、增加罚没收入(赵海益,2015);另一方面,以经济建设为核心的短期目标导向深刻嵌入地方政府的发展理念中,可能会产生“逐底竞争”行为,导致出现放松环境污染监管(朱平芳等,2011;Buntaine et al.,2024)、降低劳动保护执行标准(黄国琴和姜赢,2016;彭浩然等,2018;鲁於等,2019)等宽松执法的情况。因此,本部分将从社保收支压力和经济增长压力两个视角,对地区社保监察激励如何影响行政诉讼跨区划管辖改革的效果展开进一步讨论。

(1)社保收支压力。社保支出压力增大会导致政府提高社保征收努力(赵仁杰和陈彪,2023)。

① 因为发现其并非主要的机制,本文未在理论分析中将其单独罗列,而是将理论主线聚焦于行政审判公信力提升对劳动保障监察执法的分析上,以期更好地从制度设计层面提出有益的政策参考。

中国知网 https://www.cnki.net

现有研究发现,地区养老基金支出压力越大,企业社保缴费水平越高(唐珏和封进,2019)。循此思路,本文认为,地方社保基金收支压力越小,地方人社局对企业社保缴纳监察的激励也相应更小,进而可能降低对企业社保合规性的监督监察力度,影响员工的长期福利待遇。因此,相较于社保收支压力大的地区,行政诉讼跨区划管辖改革在社保收支压力小的地区的实施效果应该更好,即改革对当地企业社保缴费率的促进作用更为明显。由于缺少城市层面社保收支压力指标,借鉴唐珏和封进(2019)的做法,设置社保基金收支比变量,使用(各省养老保险基金收入+医疗保险基金收入)/(养老保险基金支出+医疗保险基金支出)作为地区社保收支压力(*stress*)的度量指标,该变量数值越大,表明地方社保基金收支压力越小。表5第(1)列中*court*×*stress*的系数显著为正,验证了本文的猜想,即在社保收支压力小的地区,行政诉讼跨区划管辖改革更能督促当地人社局严格执法,职工社保福利待遇水平因此得到显著提高。

表5　　地区劳动保障监察激励的异质性检验

	(1)	(2)
	sbf	*sbf*
court	0.0080**	0.0073**
	(0.0033)	(0.0034)
court×*stress*	0.0262*	
	(0.0151)	
stress	−0.0367***	
	(0.0120)	
court×*gdpstress*		0.1580*
		(0.0813)
gdpstress		−0.1203**
		(0.0501)
控制变量	是	是
企业固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
观测值	26595	26589
Adjusted R^2	0.6246	0.6247

注:第(2)列样本量的减少是由于部分城市的GDP增长目标数据缺失。

(2)经济增长压力。当地区经济增长压力变大时,当地政府更有动机通过放松社保监察,如策略性地降低社会保险征管力度来降低当地的劳动力成本,增加对外来资本的吸引力,最终拉动经济增长。而在行政诉讼跨区划管辖改革后,这些经济增长压力比较大的地区不得不加快完善执法效能,提高对企业合规缴纳社保行为的监察执法力度。为此,本文参考黄寿峰和赵岩(2023)的做法,用GDP增长目标减去上年实际GDP增长率来衡量经济增长压力(*gdpstress*),GDP目标增长率与上一年实际增长率差距越大,表明当地面临的经济发展压力越大。结果见表5第(2)列,*court*×*gdpstress*的系数显著为正,说明在经济增长压力越高的地区,行政诉讼跨区划管辖改革对企业社保合规监察执法的纠偏效果越好,进而对企业社保缴费的提升作用越明显。这进一步说明,行政诉讼跨区划管辖改革有助于发挥司法系统对行政权力的监督和制衡作用,有效降低行政权力对社保监察执法的干预,验证了行政审判公正在维护员工长期福利和维持社保基金收支平衡过程中的重

中国知网 https://www.cnki.net

要意义。

3. 劳动者维权意识和议价能力的影响

《社会保险法》和相关法律法规规定，企业为员工缴纳社会保险是一项强制性法律义务，体现对劳动者基本生活保障和合法权益的法律保护。企业未依法缴纳或未足额缴纳社保会直接降低劳动者本应享有的保险待遇，导致其在退休后不能领取养老保险金，或是在发生工伤后不能享受工伤保险待遇等。特别是在通过社保积分入户的城市，这可能进一步对劳动者的落户以及子女入学等造成严重影响。然而，劳动者往往处于相对弱势地位或缺乏维权意识，且部分地方劳动执法部门不作为、少作为，导致企业存在着不缴或少缴社保等影响劳动者长期福利的行为。为此，本部分主要关注劳动者的维权意识和议价能力能否助力行政诉讼跨区划管辖改革发挥更大的经济效应。

(1)劳动者的维权意识。公众参与在社会治理和督促政策执行方面发挥着不可忽视的重要作用。Buntaine et al.(2024)研究发现，公众通过社交媒体向监管机构投诉，降低了60%以上的企业污染违规行为，强调了公众诉求对监管机构政策执行的监督作用。人民网“领导留言板”是人民日报社的网上群众民意通道，旨在让人民群众通过该平台主张公平正义、维护合法权益。群众对劳动权益问题的留言一定程度上反映了当地劳动者的权益意识，不仅如此，公开上网的方式也有助于引起地方人社局的重视，促使其将公众的权益诉求转化为实际行动，督促企业依法履行社保缴纳义务以回应群众呼声。为此，本文搜集了各地级市人民网政府留言数据，根据留言内容统计出与劳动权益相关的留言数据，并除以当地人口数量以衡量当地的劳动维权意识(*liuyan*)，留言数量越多，表明当地劳动者的维权意识越高。表6第(1)列的结果显示，*court×liuyan*的系数显著为正，验证了本文的猜想，即在劳动权益意识较高的地区，行政诉讼跨区划管辖改革对企业社保遵从的提升作用越明显。

(2)劳动者的议价能力。议价能力低的员工通常只能被迫接受公司给出的条件，即使该条件可能损害自身的权益。而议价能力高的员工因为更难被取代，往往更敢于争取权益和保障。基于此，本文认为，在实施行政诉讼跨区划管辖改革后，当员工面临社保行政部门不作为或者存在偏袒时，议价能力更高的员工更可能拿起法律武器维权，从而有助于其谋取更高的福利。考虑到劳动密集型行业中对劳动者需求较大，使得员工拥有较强的议价能力(谢申祥等，2019)，本文首先参考Agrawal and Matsa(2013)、刘贯春等(2022)的思路做法，根据人均固定资产将企业划分为资本密集型和劳动密集型两大类，设置劳动密集型指标(*labor_intensity*)，若人均固定资产低于样本年度中位数则*labor_intensity*取值1，否则为0。结果如表6第(2)列所示，与预期一致，*court×labor_intensity*的系数为正，表明当劳动者拥有更强的议价能力时，行政诉讼跨区划管辖改革能够发挥更大的作用，进而使得员工能够充分享受社会保障制度带来的福利。其次，参考蔡伟贤和李炳财(2021)的做法，使用地区失业率来衡量当地劳动者的议价能力，设置地区失业率指标(*unemployment*)，以各地区失业率的年度中位数为划分标准，将失业率低于年度中位数的地区取值1。当失业率较低时，当地劳动力市场可能会出现供不应求的特征，在劳动力市场卖方占优势的情况下，劳动者处于相对有利地位，拥有更强的议价能力。表6第(3)列结果证实，*court×unemployment*的系数为正，即当公司所在地失业率较低，即公司员工拥有更高议价能力时，行政诉讼跨区划管辖改革对企业社保缴费率的提升作用更为显著。

4. 企业保护劳动者权益意识的差异性影响

企业社保缴费行为涉及执法部门、劳动者和用人单位三个主体，前文已经对前两个主体展开了

中国知网 https://www.cnki.net

表 6　　劳动者特征和企业特征的异质性检验

	(1)	(2)	(3)	(4)
	sbf	*sbf*	*sbf*	*sbf*
court	0.0096***	0.0036	0.0008	−0.0081**
	(0.0024)	(0.0034)	(0.0039)	(0.0037)
court×liuyan	0.0942***			
	(0.0352)			
liuyan	−0.0625**			
	(0.0273)			
court×labor_intensity		0.0089***		
		(0.0032)		
labor_intensity		−0.0111***		
		(0.0026)		
court×unemployment			0.0128**	
			(0.0055)	
unemployment			−0.0034	
			(0.0038)	
court×nsoe				0.0252***
				(0.0037)
nsoe	−0.0096	−0.0210***	−0.0217***	−0.0324***
	(0.0060)	(0.0052)	(0.0054)	(0.0058)
控制变量	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
观测值	19261	26595	25159	26595
Adjusted R^2	0.6488	0.6248	0.6265	0.6264

注:第(1)列样本量的减少是由于部分地级市的人民网留言数据缺失,第(3)列样本量的减少是由于部分地级市的失业率数据缺失。

分析,此部分进一步对用人单位进行讨论。在市场中,民营企业有更大的生存压力,往往面临较大的融资约束,对成本控制更加严苛,因而在最大化股东利益的目标指引下,其保护劳动者权益的意识相对薄弱,更有可能通过少缴、迟缴和不缴员工社会保险费的方式削减用工成本,缓解生产经营压力。相比之下,国有企业通常有政府信用背书,资金来源具有稳定保障,且面对的内外部监督较多,肩负促进社会和谐稳定、推动共同富裕实现的责任,在运行过程中尤其注重社会责任的履行,更加愿意为员工提供较高的福利待遇(唐珏和封进,2019;赵仁杰和陈彪,2023)。本文预期,行政诉讼跨区划管辖改革后带来的劳动保障监察效能改善有助于遏制民营企业的社保逃费行为,提高其对劳动者的社保福利待遇。当企业为民营企业时,*nsoe*取值1,否则为0。表6第(4)列显示,*court×nsoe*的系数显著为正,证实了前述猜想,即对于劳动者权益保护意识越低的企业而言,行政诉讼跨区划管辖改革更能促进企业社保缴费率的提升①。

① 异质性分析的边际效应图参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

中国知网 https://www.cnki.net

六、结论与启示

近年来,中国持续推进社会保障制度体系建设和机制体制改革,致力于让广大人民群众更加公平地享受现代化发展红利。而行政诉讼跨区划管辖改革为保障司法公平公正、促进行政权力规范运行提供必要的制度保障。本文从行政审判公信力提升的视角出发,立足中国行政诉讼跨区划管辖改革的现实背景,以2007—2021年A股上市公司为研究样本,证实地方实施行政诉讼跨区划管辖改革会显著提高企业的社保缴费水平,表明行政审判公信力提升是释放社会保障制度改革效能的重要方式,为相关制度建设提供了新的思路。平行趋势检验进一步表明,行政诉讼跨区划管辖改革能够产生促进企业社保遵从的积极效应,且随着时间推移不断增强。此外,本文进行多期DID稳健估计、排除同期其他改革影响、改变样本期间、替换被解释变量和安慰剂检验等一系列稳健性检验后,结论依然成立。机制分析显示,行政诉讼跨区划管辖改革通过提高地方人社局的被诉和败诉压力,促使其更好地行使维护职工社保福利、监督企业社保缴纳的执法权力,进而督促企业提高社保缴费合规性。在扩展性讨论中,本文围绕地方社保监察激励、劳动者维权意识和议价能力,以及企业保护劳动者权益的意识三个视角展开进一步考察,结果显示:在社保收支压力小或经济增长压力大的地区,地方人社局的执法激励较弱,此时行政诉讼跨区划管辖改革更加能够发挥出对企业社保缴费的提升作用;当劳动者有更高的维权意识和更强的议价能力时,行政诉讼跨区划管辖改革的政策效果更好;对于保护劳动者权益意识较弱的民营企业而言,行政诉讼跨区划管辖改革对企业社保遵从提升的积极影响更为显著。基于上述研究发现,本文具有如下启示:

(1)政策制定者应着力以司法改革助推社会保障制度体系改革释放更大的效能。目前,市场各方在探讨法治与员工长期福利的关系时,大多聚焦立法和执法层面。其中,立法为员工社保福利提供基础法律框架,执法则确保社保福利的法律制度得到实施。然而,司法作为法治体系的重要环节,对其讨论相对较少。本文研究显示,行政案件审判改革不仅强化了劳动者的维权意愿,也保证了司法裁判的公正性,使得社会保障待遇水平稳步提升。近年来,随着平台经济、零工经济等迅猛发展,新经济新业态下的灵活就业社保缴纳问题日益凸显,暴露出社会保障制度的短板。在未来构建社会保障制度的法治体系中,要高度关注司法环节,着力推动社保福利待遇相关的司法改革,增强司法机关的公正性和权威性,不断细化对就业人员社保福利的司法保障工作,以满足劳动者日渐多元的需求,让人民群众充分享有现代化建设成果。

(2)权力监督部门须重点关注并杜绝行政权力不当干预给市场参与者带来的制度性成本。行政权力一旦缺乏必要的监督和约束,则难免会造成权力行使的随意性。例如,部分地方政府通过选择性执法以达到促进地方经济发展、增加地方财政收入的目的,增加了市场主体的制度性成本。在本文讨论的社保福利问题中同样发现,执法权力不作为或者少作为是影响部分地区社会保障待遇水平的重要原因,其背后往往与地方行政力量干预相关。近年来,中国经济面临较大的内外部挑战,应关注对行政权力的约束,健全权力监督机制,对不作为、慢作为、乱作为、假作为等现象进行必要的纠正、查处,在确保权力高效、有序运行的同时,尽可能减少权力运用对市场主体造成额外成本,营造出市场化、法治化的经济发展环境。

(3)探索构建政府职能部门、教育系统、市场舆论等多方参与、多维立体的社会保障机制,提高劳动者、企业等市场参与者享有社会保障福利的法治意识,打造知法、守法、用法的法治化就业市场环境。一直以来,劳动者在就业市场中处于弱势地位,被侵权不自知或不敢维权等现象

中国知网 https://www.cnki.net

尤为普遍,这为部分用人单位不合规缴纳社保提供了可乘之机。从提高法治水平的角度看,仅仅有良好的社会保障制度环境是不够的,还需要对劳动者和用人单位进行全方位的引导教育。如本文研究显示,当劳动者有更高的维权意识时,法治才能发挥出更高的效用。因此,新时代全面提高对劳动者的社会保障水平,应坚持社会保障水平与经济发展相适应,探索形成政府部门加快完善社会保险公共服务平台和推动企业社保缴费不足纳入征信系统、教育部门体系化传授法治维权知识、市场舆论常态化宣传法治案例等多方协作的联合机制,持续强化劳动者依法维权、用人单位依法用工的意识,以高水平的社会保障筑牢社会主义现代化事业的坚实底座。

〔参考文献〕

〔1〕蔡伟贤,李炳财.税收征管、税收压力与企业社保遵从[J].世界经济,2021,(12):201-224.

〔2〕常延龙,龙小宁,孟磊.异地审理、司法独立性与法官裁决——基于广东省江门市司法制度改革的实证研究[J].经济学(季刊),2019,(1):101-120.

〔3〕陈卫东.司法机关依法独立行使职权研究[J].中国法学,2014,(2):20-49.

〔4〕程博,熊婷,殷俊明.司法环境改善与公司现金持有[J].会计研究,2023,(5):65-77.

〔5〕戴治勇.选择性执法[J].法学研究,2008,(4):28-35.

〔6〕黄国琴,姜赢.我国碎片化劳动监察模式的困境、挑战与发展[J].中国劳动,2016,(18):53-61.

〔7〕黄寿峰,赵岩.政务服务信息化与基本公共服务水平[J].世界经济,2023,(8):32-54.

〔8〕刘贯春,刘媛媛,张军.劳动力市场规模与公司资本结构:理论与中国证据[J].经济学(季刊),2022,(1):109-128.

〔9〕刘子兰,刘辉,杨汝岱.最低工资制度对企业社会保险参保积极性的影响——基于中国工业企业数据库的分析[J].经济学(季刊),2020,(4):1267-1290.

〔10〕刘作翔.中国司法地方保护主义之批判——兼论"司法权国家化"的司法改革思路[J].法学研究,2003,(1):83-98.

〔11〕鲁於,冀云阳,杨翠迎.企业社会保险为何存在缴费不实——基于财政分权视角的解释[J].财贸经济,2019,(9):146-161.

〔12〕彭浩然,岳经纶,李晨烽.中国地方政府养老保险征缴是否存在逐底竞争[J].管理世界,2018,(2):103-111.

〔13〕彭雪梅,刘阳,林辉.征收机构是否会影响社会保险费的征收效果?——基于社保经办和地方税务征收效果的实证研究[J].管理世界,2015,(6):63-71.

〔14〕秦国荣.劳资均衡与劳权保障:劳动监察制度的内在功能及其实现[J].河南省政法管理干部学院学报,2010,(6):139-149.

〔15〕施文凯,朱小玉.企业社会保险参保缴费合规研究:困境、趋势与对策[J].财政科学,2022,(6):141-149.

〔16〕唐珏,封进.社会保险征收体制改革与社会保险基金收入——基于企业缴费行为的研究[J].经济学(季刊),2019,(3):833-854.

〔17〕王芳霞.加强劳动保障监察执法筑牢优化营商环境基础[J].中国行政管理,2023,(11):29-34.

〔18〕谢申祥,陆毅,蔡熙乾.开放经济体系中劳动者的工资议价能力[J].中国社会科学,2019,(5):40-59.

〔19〕张建伟.超越地方主义和去行政化——司法体制改革的两大目标和实现途径[J].法学杂志,2014,(3):34-41.

〔20〕张克中,黄永颖,何凡.社保缴费的转嫁效应与劳动力市场再分配[J].管理世界,2023,(9):69-92.

〔21〕张维迎.信息、信任与法律[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2006.

〔22〕赵海益.中国地方政府罚没收入为何连年快速增长——基于政府理财视角分析[J].经济与管理研究,2015,(6):90-96.

〔23〕赵健宇,陆正飞.养老保险缴费比例会影响企业生产效率吗[J].经济研究,2018,(10):97-112.

〔24〕赵静,毛捷,张磊.社会保险缴费率、参保概率与缴费水平——对职工和企业逃避费行为的经验研究[J].经济学

中国知网 https://www.cnki.net

(季刊),2016,(1):341-372.
〔25〕赵仁杰,陈彪.税制扭曲对企业社保缴费的影响——基于增值税留抵的研究[J].数量经济技术经济研究,2023,(2):181-201.
〔26〕赵仁杰,唐珏,张家凯,冯晨.社会监督与企业社保缴费——来自社会保险监督试点的证据[J].管理世界,2022,(7):170-184.
〔27〕浙江省高级人民法院课题组.行政案件管辖问题研究——以浙江省行政案件异地管辖为典型展开[J].法治研究,2007,(2):44-58.
〔28〕朱平芳,张征宇,姜国麟.FDI与环境规制:基于地方分权视角的实证研究[J].经济研究,2011,(6):133-145.
〔29〕Agrawal, A. K., and D. A. Matsa. Labor Unemployment Risk and Corporate Financing Decisions[J]. Journal of Financial Economics,2013,108(2):449-470.
〔30〕Buntaine, M. T.,M. Greenstone,G. He,M. Liu,S. Wang, and B. Zhang. Does the Squeaky Wheel Get More Grease? The Direct and Indirect Effects of Citizen Participation on Environmental Governance in China[J]. American Economic Review,2024,114(3):815-850.
〔31〕Cantoni, E., and V. Pons. Strict Id Laws Don't Stop Voters: Evidence from a U.S. Nationwide Panel, 2008—2018[J]. Quarterly Journal of Economics,2021,136(4):2615-2660.
〔32〕Cao, G.,C. Liu, and L. A. Zhou. Suing the Government under Weak Rule of Law: Evidence from Administrative Litigation Reform in China[J]. Journal of Public Economics,https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2023.104895,2023.
〔33〕Chen, S. X. The Effect of a Fiscal Squeeze on Tax Enforcement: Evidence from a Natural Experiment in China[J]. Journal of Public Economics,2017,147:62-76.
〔34〕Clarke, D.,P. Murrell, and S. Whiting. The Role of Law in China's Economic Development[R]. Electronic Working Paper,2006.
〔35〕De Chaisemartin, C., and X. d'Haultfoeuille. Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects[J]. American Economic Review,2020,110(9):2964-2996.
〔36〕Hayek, F. A., and I. M. Stelzer, The Constitution of Liberty: The Definitive Edition[M]. Chicago: University of Chicago Press,1960.
〔37〕La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, and R. W. Vishny. Legal Determinants of External Finance[J]. Journal of Finance,1997,52(3):1131-1150.
〔38〕La Porta, R.,F. Lopez-de-Silanes,A. Shleifer, and R. W. Vishny. Law and Finance[J]. Journal of Political Economy,1998,106(6):1113-1155.
〔39〕Nyland, C.,R. Smyth, and C. J. Zhu. What Determines the Extent to Which Employers Will Comply with Their Social Security Obligations? Evidence from Chinese Firm-Level Data[J]. Social Policy & Administration,2006,40(2):196-214.
〔40〕Zhang, Q. The People's Court in Transition: The Prospects of the Chinese Judicial Reform[J]. Journal of Contemporary China,2003,12(34):69-101.
〔41〕Zhao, D.,J. Guo,S. Yu, and L. Yu. Tradeoff between Local Protection and Public Sector Performance: Lessons from Judicial Fiscal Centralization[J]. Journal of Economic Behavior & Organization,2024,220:254-278.

中国知网 https://www.cnki.net

Cross-Jurisdictional Administrative Litigation and Corporate Social Security Contribution Compliance

PAN Yue[1], CHEN Yi-ping[1], LIANG Wei-juan[2], YU Hou-zhi[3]
(1. School of Economics, Xiamen University;
2. School of Management, Xiamen University;
3. School of Management, Beijing Institute of Technology)

Abstract: Robust social security benefits are not only essential to enhancing the well-being and happiness of the populace but also crucial components in the development of a social security system with Chinese characteristics. In recent years, China has made significant strides in enhancing social security benefits through extensive legal practices. A series of relevant laws and regulations have been enacted, culminating in the establishment of a comprehensive legal framework for safeguarding people's social security benefits. However, conventional approaches relying on legislation and enforcement activities to enhance social security benefits across different regions have faced practical bottlenecks in the rule of law. Therefore, this study explores the potential role of the credibility of administrative adjudication in breaking existing constraints on people's social security benefits from the perspective of judicial reform and conducts empirical research using cross-jurisdictional administrative litigation reform as a quasi-natural experiment.

Specifically, this study finds that cross-jurisdictional administrative litigation reform significantly enhances the level of firms' social insurance contributions. Mechanism tests indicate that cross-jurisdictional administrative litigation reform increases the probability of local labor protection supervision departments being sued and losing the lawsuit due to ineffective law enforcement, thereby prompting the supervision departments to exercise their supervisory power more actively to protect workers' rights and interests. Furthermore, in regions where labor supervision departments lack enforcement incentives, where workers have a stronger awareness of their rights and bargaining power, or where firms have poorer awareness of protecting workers' rights, the effects of cross-jurisdictional administrative litigation reform are more pronounced. This study expands the academic understanding related to judicial trial reform and corporate social security contribution and provides new insights into improving China's institutional framework for corporate social security contribution from the perspective of judicial trial reform.

The policy implications of this study are as follows. First, in the future development of a legal framework for social security, efforts should be concentrated on advancing judicial reforms to enhance the effectiveness of the social security system reform. Second, supervisory authorities must prioritize preventing and eliminating the institutional costs imposed on market participants by improper administrative interventions, thereby fostering a market-driven and law-based economic development environment. Third, it is essential to establish a legal education mechanism that involves multiple stakeholders, including government agencies, the education system, and media opinion, to enhance the legal awareness of workers, enterprises, and other market participants regarding the entitlement to social security benefits.

The potential contributions of this study are as follows. First, it seeks to move beyond the conventional macroeconomic analysis framework by focusing on the social insurance contributions at the enterprise level. This perspective enables market participants to gain a more comprehensive understanding of the significant implications of cross-regional jurisdictional reforms in administrative litigation. Second, previous academic research on the rule of law and social insurance contributions has largely concentrated on legislation and enforcement, while this study addresses the notable gap in attention to judicial reform, enriching relative literature by examining the factors influencing corporate social security contributions. Third, by delving into the aspect of judicial trial reforms, this paper explores ways to continuously optimize China's social security system, ultimately enhancing the welfare of the workforce.

Keywords: judicial trial reforms; cross-jurisdictional administrative litigation; social security contributions

JEL Classification: G38 J32 K41

〔责任编辑:覃毅〕

中国知网 https://www.cnki.net